

1500104-56.2020.8.26.0570
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 24/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS DANIEL RAMOS FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

CARLOS DANIEL RAMOS FRANÇA, qualificado a fls.5, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 14 de março de 2020, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
3ª Vara
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1500104-56.2020.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500104-56.2020.8.26.0570
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS DANIEL RAMOS FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

CARLOS DANIEL RAMOS FRANÇA, qualificado a fls.5, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 14 de março de 2020, por volta das 00h30min., na Rua Lupércio Gomes, Centro, na cidade de Sete Barras, nesta Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 59 porções de cocaína e 3 porções de maconha, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que, na data dos fatos, CARLOS comercializava drogas na via pública, quando foi avistado por policiais militares. Na ocasião, ao notar a aproximação dos policiais, CARLOS dispensou uma sacola e correu. Os policiais, então, recolheram a sacola e verificaram que ela continha as drogas acima mencionadas e R\$3720,25.

Na ocasião, CARLOS foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1).

Às fls.10/14 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas e do dinheiro.

A denúncia foi oferecida às fls.48/50 e recebida às fls.51/52, em 15 de abril de 2020. CARLOS apresentou defesa preliminar às fls.139/146. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.152/153).

Em audiência foram ouvidos: Marcos Vinicius Pereira, Eliel Carlos de Moura, Maria Caroline Gomes da Rocha e CARLOS DANIEL RAMOS FRANÇA.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

Os policiais Marcos e Eliel afirmaram que a prisão de CARLOS DANIEL se deu após a meia noite.

O acusado, porém, assegurou ter sido detido antes da meia noite, mas ter sido conduzido à Delegacia após o referido horário.

CARLOS fez 18 anos exatamente no dia 14 de março de 2020.

Assim, há dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado, pois ele afirmou ter sido detido ainda no dia 13, enquanto os policiais asseguraram que a detenção se deu no dia 14.

E como a prisão ocorreu próximo à meia noite, não se pode afirmar, com segurança, que o acusado era maior na data dos fatos.

Assim, a absolvição do acusado, ante a incerteza de sua imputabilidade, é medida que se impõe.

Se se considerasse a menoridade de CARLOS, a hipótese não seria de remessa dos autos à Vara da Infância, pois ele já atingiu a maioridade e já está preso em virtude de outro feito (sob acusação de tráfico de drogas), pelo que eventual medida socioeducativa não teria qualquer utilidade.

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e ABSOLVO CARLOS DANIEL RAMOS FRANÇA da acusação, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Como a absolvição se deu com base na incerteza de imputabilidade penal, mas que restou provada a origem ilícita do valor apreendido (R\$3720,25), decreto a perda do referido montante em favor do FUNAD. Com o trânsito em julgado, providencie a serventia a transferência do valor para o referido fundo.

Determino a devolução do relógio ao acusado, que deverá comparecer em cartório, para a retirada do bem, no prazo de 30 dias.

Intime-se o acusado da sentença no estabelecimento em que está recolhido atualmente por outro feito.

P.I.C.

Registro, 24 de janeiro de 2022.